

(一) 旅游服务合同纠纷

46

游客在自行安排活动期间受伤旅游经营者承担赔偿责任

——栗某诉某科技公司等旅游服务合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省杭州市滨江区人民法院(2023)浙0108民初2896号民事判决书

2. 案由：旅游服务合同纠纷

3. 当事人

原告：栗某

被告：某科技公司、某旅游公司、宋某

【基本案情】

2022年8月，栗某通过某旅游公司发布的微信公众号推文报名了其组织的为期五天的草原自驾活动并支付了活动费用，某旅游公司为栗某提供了自驾游意外险。某科技公司为某旅游公司提供俱乐部系统技术服务并代收活动费用。

宋某系某旅游公司法定代表人，并为某旅游公司的活动在抖音、微信等平台进行宣传。栗某与朋友跟随团队自驾到沙漠前，领队通过微信群公告和对讲机介绍沙漠的娱乐项目，并告知其中的沙漠越野车项目系赠送项目，并提示有高血压心脏病之类以及年龄过小的伙伴不要参加该项目。栗某在体验赠送的沙漠越野车项目之后又自费体验了同一经营者运营的沙地摩托项目。在体验沙地摩托项目的过程中，栗某在翻越陡坡时受伤，导致骨折，花费医疗费1万余元，其伤情被鉴定为人体损伤八级。之后，栗某提起诉讼，要求被告赔偿医疗费、住院伙食补助费、误工费、护理费、营养费、残疾赔偿金、被抚养人生活、交通费等损失。

【案件焦点】

旅游自行安排活动期间的认定以及旅游经营者的责任确定。

【法院裁判要旨】

浙江省杭州市滨江区人民法院经审理认为：某旅游公司的领队将栗某等自驾游团员引领至目的地后，给予团员自由活动时间，由团员自行安排游玩项目、自行组队议价并直接向项目经营者支付费用，应认为栗某系在自行安排活动期间受伤。某旅游公司作为旅游活动的组织者、旅行线路的安排者，对自行安排活动期间可能危及旅游者人身、财产安全的事项应当以明示的方式事先做出说明或警示，并在事故发生后进行及时救助，否则应根据其过错承担相应责任。

浙江省杭州市滨江区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第九百九十六条，《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条、第七条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、某旅游公司于本判决生效之日起十日内赔偿栗某损失172984.31元；

二、驳回原告栗某的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

在旅行社安排固定游玩路线的传统模式之外，在固定线路中增加了更多自由活动时间的新型跟团游模式，成功凭借其灵活性和个性化出圈，受到越来越多旅游者的青睐。新形态旅游合同中旅游经营者和旅游者的权利义务如何调整，是本案争议焦点的落脚之处。

以旅游合同纠纷为视角，有更多自由活动时间的新型跟团游模式具有以下特点：第一，游客自由度更高，行程安排充分体现旅游者对游览的个人偏好。第二，旅游风险更高，游客在部分时间需要自行安排活动，对游客的活动组织能力和应对风险能力都提出更高要求。第三，旅游经营者管理要求更高，如何在自由活动期间对游客进行必要的安全提示、在发生危险时候如何在陌生的旅游地有效安排救助，这些问题都对旅游经营者的管理能力提出了更高要求。

《最高人民法院关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》第七条第一款规定：“旅游经营者、旅游辅助服务者未尽到安全保障义务，造成旅游者人身损害、财产损失，旅游者请求旅游经营者、旅游辅助服务者承担责任的，人民法院应予支持。”该法第十七条规定：“旅游者在自行安排活动期间遭受人身损害、财产损失，旅游经营者未尽到必要的提示义务、救助义务，旅游者请求旅游经营者承担相应责任的，人民法院应予支持。前款规定的自行安排活动期间，包括旅游经营者安排的在旅游行程中独立的自由活动期间、旅游者不参加旅游行程的活动期间以及旅游者经导游或者领队同意暂时离队的个人活动期间等。”根据上述规定，旅游经营者应对旅游者尽到安全保障义务，在旅游者自行安排活动期间也应尽到必要的提示义务、救助义务。

审理实践中，对于新形态旅游合同纠纷，首先，应当据实明确责任主体。要充分结合旅游合同内容以及合同实际履行等情况确定适格当事人。其次，应当合理确定旅游经营者责任。旅游者在自行安排活动期间，对行程安排具有较大的自由度，其自身应对活动风险尽到注意义务。而旅游经营者应当结合目的地的经济社会条件、旅游项目的风险预判、旅游者的身体条件等因素进行充分研判，在提供旅行服务时尽到合理的风险提示义务和救助义务。尤其是在高风

险的旅游项目中，旅游经营者更要进行详细的安全风险提示，使旅游者能够在充分了解风险的前提下自由选择旅游项目。最后，应当公平分配事故责任。综合考量旅游者与旅游经营者的过错，对没有尽到必要风险提示及救助义务的旅游经营者，应根据其过错程度对旅游者的损失承担相应责任。

编写人：浙江省杭州市滨江区人民法院 赵凉 董晨辰